

1501884-61.2020.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O réu MIZAEAL alegou que desconhecia os fatos aqui apurados ou os demais envolvidos na associação do tráfico; que na época em que foi preso trabalhava na empresa YASAKI, entrando às 05h00m e sair às 16h:30m e não era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

1501884-61.2020.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501884-61.2020.8.26.0269 - 2020/001450

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edipo Mailson de Souza Leite e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

EDIPO MAILSON DE SOUZA LEITE e MIZAEAL ANTONIO DE CAMARGO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Eliton Fernando Feliciano de Lima, Alexandre da Silva e outros, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, nº 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, EDIPO e MIZAEAL, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros e Alexandre da Silva, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 507,40kg de "maconha", divididos em 655 porções prensadas na forma de

tijolos, 2,704kg de cocaína, dividida em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de "crack", divididos em 503 porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por nós; bem como, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao Bairro Curuçá III, nº 19, EDIPO e MIZAEL, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de designios e divisão de tarefas com Eliton Fernando Feliciano de Lima, Vulgo "Fedo", Pedro Antônio Vaz de Medeiros, Alexandre da Silva e outros, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,41g, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1951,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.526/532 e 41/49.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.536/540 e 56/59, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.3883/3884.

Defesas escritas dos réus à fls.3904/3905, arrolando as mesmas testemunhas da denúncia e às fls.3909/3931, arrolando quatro testemunhas.

A denúncia foi recebida à fls.3955/3956, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls.4093/4094 e seguintes, após regular citação dos réus.

Na audiência realizada por videoconferência foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas de acusação, em separado, arroladas em comum com a defesa do réu EDIPO; duas testemunhas exclusivas do réu MIZAEL, havendo desistência em relação às demais testemunhas e na sequência os réus foram interrogados, fls.4093/4094 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.4098/4110, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais do réu EDIPO, fls.4112/4126, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade nos crimes de associação e tráfico de entorpecentes.

Alegações finais do réu MIZAEL, à fls.4131/4154, pugnando preliminarmente pela exclusão do caderno de contabilidade; no mérito pugnando pela absolvição por inexistência de provas ou a absolvição do crime de associação e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a fixação do regime inicial intermediário e seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O réu MIZAEL alegou que desconhecia os fatos aqui apurados ou os demais envolvidos na associação do tráfico; que na época em que foi preso trabalhava na empresa YASAKI, entrando às 05h00m e sair às 16h:30m e não era autorizado a utilização de

celular; que a linha 98139-3810 que aparece no caderno de contabilidade não lhe pertence.

O réu EDIPO negou a participação na associação para o tráfico liderada por seu cunhado ELITON.

A testemunha Eliel Vieira, policial civil, narrou que participou das investigações preliminares juntamente com o policial André, contudo, a análise de documentos, extração das conversas telefônicas, cruzamento de dados para se chegar nos nomes dos réus ficou a cargo do investigador Adriano Carneiro; que participou da operação que culminou na prisão do ELITON, chefe da associação para o tráfico; que tinha conhecimento que os réus já eram conhecidos nos meios policiais como traficantes de drogas, sendo que EDIPO atuava na região da Vila Palmeira e na cidade São Miguel Arcanjo, enquanto MIZAEEL atuava na região de Tatuí; que os réus eram "braço direito" de ELITON nestas cidades de São Miguel e Tatuí.

A testemunha André Luís, policial civil, relatou que atuou nas investigações acerca do caso; que após a prisão do ELITON, foram apreendidos celulares, documentações e cadernetas de anotações na residência dele; que estas cadernetas continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com nomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que dentre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON; que EDIPO, além de conhecido como traficante de drogas, era cunhado de ELITON, pois é irmão da esposa dele; que após a prisão de ELITON, EDIPO passou a exercer uma liderança na associação; que MIZAEEL é conhecido na cidade de Tatuí e também aqui em Itapetininga pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tanto que foi preso em flagrante na cidade de Tatuí com grande quantidade de drogas; que a análise das documentações apreendidas na casa de ELITON possibilitaram identificar os réus como associados dele, mas também realizaram trabalho de campo para angariar mais informações.

A testemunha Adriano Carneiro, policial civil, narrou que participou das investigações da operação "stink" realizando a análise técnica das agendas de contabilidade apreendidas na operação realizada na casa do ELITON; que os réus foram identificados nestas documentações como recebedores de grande quantidade de drogas da associação e que o codinome utilizado por eles "ED B ou bolinha" e "MZ" já era bastante conhecido nos meios policiais; que foram identificadas conversas entre ELITON e os réus sobre o recebimento de grande quantidade de drogas, sendo que ELITON determinava a seus gerentes a quantidade de drogas a ser entregue aos réus.

O policial civil Adriano Barbosa, narrou que participou apenas de cumprimentos de mandados de busca relacionados à investigação policial desta associação, inclusive do cumprimento de mandado de busca no Bairro Curuçá, onde foi apreendida grande quantidade de drogas e armas de fogo.

As testemunhas de defesa Jose Francisco e Thiago se limitaram a dizer que conhecem o réu MIZAEEL e que desconheciam o envolvimento dele com o crime.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputada.

Os policiais civis André Luís e Adriano Carneiro afirmaram que participaram das investigações e constataram que o codinome dos réus constava nas anotações do Eliton como destinatário das drogas, portanto eram "clientes" e atuavam de forma independente nas suas biqueiras, isto é, sem qualquer tipo de subordinação.

Assim, não há materialidade delitiva em relação aos réus no tocante aos

entorpecentes apreendidos nas datas mencionadas, já que a apreensão ocorreu em locais que não pertenciam aos réus, sendo certo de que eles sequer estavam presentes.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus EDIPO MAILSON DE SOUZA LEITE e MIZAEI ANTONIO DE CAMARGO, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA